

1513447-44.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Ana Lucia Fernandes Queiroga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 31ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2148531/2021 - 13º D.P. CASA

VERDE, 18258307 - 13º D.P. CASA VERDE, 2164/21/113 - 13º D.P. CASA VERDE, 2148531 - 13º D.P. CASA VERDE

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

31ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1513447-44.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1513447-44.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2148531/2021 - 13º D.P. CASA

VERDE, 18258307 - 13º D.P. CASA VERDE, 2164/21/113 - 13º D.P. CASA VERDE, 2148531 - 13º D.P. CASA VERDE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CHARLES MEDEIROS SANTOS e outro

VISTOS.

CHARLES MEDEIROS SANTOS e FABIANO CAVALCANTE DA COSTA, qualificados nos autos, estão sendo processados como incurso no artigo 155, §4º, incisos I e IV, cc artigo 14, inciso II, e artigo 61, inciso II, alínea "j", todos do Código Penal, porque, segundo consta da denúncia, no dia 1º de junho de 2021, por volta das 10 horas e 25 minutos, na Travessa Isidoro de Mileto, nº 500, Limão, nesta Capital, em situação de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19, agindo em concurso, previamente ajustados e com identidade de desígnios, mediante rompimento de obstáculo, tentaram subtrair, para ambos, um automóvel, Fiat UNO, placa BNQ1923, avaliado em R\$ 3.000 (três mil reais), pertencente à vítima Evaldo Domingos.

A denúncia foi recebida em 16 de junho de 2021 (fls. 136/137), os réus foram citados (fls. 164) e apresentaram defesa preliminar (fls. 169).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas comuns (fls. 190/192). Os réus não foram interrogados, eis que revéis.

Ao ensejo do artigo 402 do Código de Processo Penal, nada foi requerido.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 195/201). Ao seu turno, a Defesa pediu a absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu a aplicação de pena mínima, afastamento da qualificadora atinente ao rompimento de obstáculos, afastamento da agravante, redução máxima pela tentativa, regime diverso do fechado para início de cumprimento de pena, substituição da pena privativa de liberdade do réu Fabiano por restritiva de direitos e o direito de apelar em liberdade (fls. 205/215).

Relatei. Decido.

Trata-se de ação instaurada em face de CHARLES MEDEIROS SANTOS e FABIANO CAVALCANTE DA COSTA, porque praticou o delito previsto no artigo 155, §4º, incisos I e IV, cc artigo 14, inciso II, e artigo 61, inciso II, alínea "j", todos do Código Penal.

Os réus não foram interrogados em Juízo, eis que revéis.

Em sede inquisitiva, a fls. 10, o réu Charles negou a prática do crime, dizendo que um senhor, na rua, disse-lhe que poderia retirar peças do veículo, o qual estaria ali abandonado. Assim, acreditando que aquele homem seria o proprietário do veículo, chamou o corréu para lhe ajudar a retirar as peças. Para tanto, teve de quebrar o vidro do carro, para abertura do capô.

Também o réu Fabiano, ouvido em sede inquisitiva a fls. 11, negou a prática do crime, dizendo apenas que foi chamado para ajudar Charles a retirar peças do veículo, mas que ainda não havia encostado no automóvel quando os policiais chegaram e foram ambos abordados.

Por sua vez, o policial militar André da Mota Moraes Silva atestou que foram solicitados via 190 sobre dois indivíduos na rua, subtraindo peças de um veículo. Ali visualizaram os réus, com ferramentas, mexendo no veículo, que tinha o vidro quebrado. Abordados, eles alegaram que tinham autorização do proprietário para mexer no veículo, mas vizinhos chegaram ao local e conseguiram chamar o proprietário. Assim, souberam que eles não tinham tal autorização e que o vidro do veículo não estava quebrado anteriormente. Em seguida, os réus admitiram informalmente a prática do furto. Não os conhecia até então. Explicou que os réus ainda não tinham conseguido subtrair peças do carro, mas já haviam levantado o veículo, com um macaco hidráulico, para a subtração das rodas.

Ao seu turno, o policial militar Matheus Donaton Delfino atestou no mesmo sentido, confirmando que após serem acionados, compareceram ao local e surpreenderam os réus mexendo no veículo descrito na denúncia. O réu Charles estava tentando retirar o pneu do veículo, enquanto Fabiano mexia na região do motor, já com o capô levantado. O réu Fabiano chegou a admitir que havia quebrado o vidro do automóvel para poder abrir o capô. Não teve contato com o proprietário do veículo e não conhecia os réus até então.

A ação é procedente.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 12/16 e auto de avaliação de fls. 17, bem como pela prova oral colhida em Juízo.

Quanto à autoria do crime não resta dúvida, pois embora os réus não tenham admitido o seu cometimento, a versão que apresentaram para os fatos, ainda na fase inquisitiva, não foi confirmada pela prova realizada e, este ônus era deles, já que surpreendidos no momento da subtração.

Com efeito, os policiais militares atestaram que foram acionados via COPOM e no local surpreenderam os réus, munidos de diversas ferramentas, mexendo no veículo, que estava com o vidro quebrado. Assim, foi realizado contato com o proprietário, que confirmou que eles não tinham autorização para retirar peças do carro e que o vidro do veículo não estava quebrado anteriormente. Deste modo, os acusados acabaram confessando informalmente a prática do crime.

Atente-se que não se produziu qualquer prova que demonstrasse que tais policiais militares tivessem a deliberada intenção de prejudicar o réu, imputando-lhe falsamente a prática de crime. Deste modo, seus depoimentos têm a normal credibilidade do Juízo. Mesmo porque, estão amparados pelo auto de exibição e apreensão já mencionado.

Assim, as qualificadoras atinentes ao concurso de agentes e rompimento de obstáculos restaram demonstradas pela prova oral colhida em Juízo.

É certo que os réus já estavam mexendo no veículo de onde pretendiam subtrair as peças, o que configura o início do delito, de modo que não há que se falar em atipicidade da conduta, mas o crime não restou consumado, na medida em que os acusados foram detidos, não tendo a posse segura dos bens que pretendiam subtrair.

Ainda, o delito foi cometido durante situação de calamidade pública, conforme Decreto Legislativo nº 06 de 20 de março de 2020, do Congresso Nacional, e Decreto nº 64.879 de 20 de março de 2020, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em face da pandemia que assola nosso país, levando à morte milhares de pessoas, contaminadas pelo vírus Covid-19, que se alastra indistintamente, observando-se, portanto, que para o seu reconhecimento basta que o réu tenha cometido o delito nesse período de fragilidade social sem precedentes, o que de fato ocorreu.

Passo à dosagem da pena.

Atendendo às diretrizes previstas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 02 (dois) anos de reclusão e multa de 10 (dez) dias-multa, calculados cada qual em um trigésimo do maior salário-mínimo vigente ao tempo do cometimento do crime, com correção monetária desde aquela data.

O crime foi cometido durante situação de calamidade pública, razão pela qual agravo a pena fixada em 01 (um) ano de reclusão e em 05 (cinco) dias-multa, calculados como acima descrito.

Em razão da reincidência do réu Charles, conforme certidão criminal de fls. 48/49 (processo 0001227-84.2014.8.26.0050), agravo a pena fixada em 01 (um) ano de reclusão e em 05 (cinco) dias-multa, calculados como acima descrito.

Não existem outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar.

O crime não passou da esfera da tentativa e observando que os réus já haviam quebrado o vidro do automóvel, para abrir o capô, bem como já haviam levantado o veículo, com uso de macaco hidráulico, quando foram abordados e detidos, diminuo a pena fixada em 1/3.

Não existem outras causas de aumento ou diminuição de pena a aplicar.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e: a) CONDENO CHARLES MEDEIROS SANTOS, qualificado nos autos, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e multa de 13 (treze) dias-multa, calculados cada qual em um trigésimo do maior salário-mínimo vigente ao tempo do cometimento do crime, com correção monetária desde aquela data, por infração ao artigo 155, §4º, incisos I e IV, cc artigo 14, inciso II, e artigo 61, inciso II, alínea "j", todos do Código Penal; e b) CONDENO FABIANO CAVALCANTE DA COSTA, qualificado nos autos, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e multa de 10 (dez) dias-multa, calculados cada qual em um trigésimo do maior salário-mínimo vigente ao tempo do cometimento do crime, com correção monetária desde aquela data, por infração ao artigo 155, §4º, incisos I e IV, cc artigo 14, inciso II, e artigo 61, inciso II, alínea "j", todos do Código Penal.

A pena privativa de liberdade será cumprida inicialmente no regime aberto, pelo réu Fabiano, e no regime fechado, pelo réu Charles, ante a reincidência, conforme certidão criminal já mencionada.

Presentes os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade do réu Fabiano por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade em entidades públicas, na razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, em estabelecimento a ser fixado pelo Juízo das Execuções Criminais e multa de 10 (dez) dias-multa, calculados como acima descrito, sem prejuízo da multa anteriormente imposta.

Não é cabível a concessão do mesmo benefício em relação ao réu Charles, já que não preenche os requisitos objetivos para tanto e a medida não se revela adequada e suficiente.

Os réus poderão apelar em liberdade, pois nesta condição responderam ao processo.

Oportunamente, lance-se o nome dos réus no rol dos culpados, realize-se audiência admonitória em relação ao réu Fabiano Cavalcante da Costa e expeça-se mandado de prisão em desfavor do réu Charles Medeiros Santos.

P.R.I.C.

São Paulo, 15 de dezembro de 2022.

Ana Lucia Fernandes Queiroga
- Juíza de Direito -

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA